

♣ ♫, ♪호기 주설비 공사 보험료 등 사후정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
52	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 ♣제-++소 □부는 ♣ ♫, ♪호기 주설비공사의 기성, 설계변경 등 시공계약 관리 업무를 담당하고 있다.
- 「사회보험의 보험료 적용기준」(국토교통부고시 제2021-905호)에 따르면,
 - “공사의 추정가격 산출 시 경비의 세비목 중 보험료(산업재해보상보험료, 고용보험료, 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료 등)는 관련 법령에 따라 의무적으로 가입이 요구되는 것으로, 산업재해보상보험료 및 고용보험료는 모든 건설공사에 적용하고, 국민건강보험료 및 국민연금보험료, 노인장기요양보험료는 공사기간이 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사에 적용해야한다” 명시하고 있다.
 - 또한 「[계약예규]정부 입찰·계약 집행기준」 제94조(대가지급시 정산절차 등) 및 「[계약예규] 예정가격작성기준」 및 [별표2-1] ‘공사원가계산시 간접노무비 계산방법’에 의하면, “계약담당자는 계약상대자의 기성부분에 대한 대가지급 청구시 국민건강보험료 등의 청구와 관련하여 ① 국민건강보험료 등의 납입 확인서(하수급인의 납입 확인서를 포함), ② 전회분 기성대가에 포함하여 지급된 국민건강보험료 등의 지급액 중 해당부분을 하수급인에게 지급하였음을 증빙하는 서류를 첨부하도록 하여 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 하도급계약을 포함하여 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부여부를 확인하여야 한다”고 되어 있고,
 - “사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액을 정산하되, 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산하고, 생산직 상용근로자는 현장인 명부 등을 확인하여 실제로 투입된 일자를 계산 (현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류)하여 보험료를 일할 정산하며, 간접 노무비 대상* 인력에 대해서는 국민건강보험료 등을 정산하지 않는다”고 규정하고 있다.

지 적 내 용(계속)

* 간접노무비 대상: 현장소장(현장대리인), 현장사무원(총무, 경리 등), 기획·설계부문 종사자, 노무관리원, 자재·구매관리원, 공구 담당원, 시험관리원, 교육·산재 담당원, 복지후생부문 종사자, 경비원, 청소원

○ 그러나 ♣본부에서 수행한 공사계약을 대상으로 검토한 결과,

- ‘♣원자력 ♪,♪호기 주설비공사’를 진행하면서, 계약담당부서는 기성부분에 대한 대가 지급 시 국민건강보험료 및 국민연금보험료, 노인장기요양보험료의 납부 증빙 서류를 확인하지 않았는데, 종합감사 사전조사 기간에 감사실에서 이에 대한 문제를 제기하여 준공 대가지급 시에는 계약상대자로부터 보험료 등의 납입확인서 증빙자료를 제출받아 사후정산 보험료 비용을 일괄 정산*하였다.

* 납입확인서 증빙자료: 약 ***원 → 계약금액 중 사후정산 보험료 등에 해당하는 금액인 약 ***원 지급

- 그런데, 계약상대자가 제출한 보험료 등의 납입확인서에는 간접노무비 대상 인원(현장대리인, 공무, 품질, 안전 담당 등)이 포함되어 있었고, 종합감사 기간 이후 계약상대자로부터 추가자료(공사별 업체 조직도, 투입 인력 자료, 하도급인에게 보험료 등을 지급한 증빙 서류 등)를 확보하여 보험료 등의 사후정산 금액을 재검토한 결과, 계약상대자가 준공 시 제출한 ***중 ***원만 인정이 되었다.
 - 결론적으로 본다면, 재검토한 금액도 계약금액을 상회하므로 계약상대자로부터 별도 회수할 금액은 없으나, 준공 대가지급 시에만 사후정산 보험료의 증빙자료를 확보하고 정산한다면, ① 공사를 진행하는 동안 부도 업체가 존재할 수 있고, ② 개별 공사 종료 후 업체에서 관련 자료를 처분하거나, ③ 하도급사에 자료 요청 시 별도 비용을 요구하는 등 자료 확보에 어려움이 발생할 수 있으므로, 계약담당자는 관련 법령에 따라 기성 대가지급 시 계약상대자에게 사후정산 보험료 등의 증빙자료를 청구하여 사후정산 보험료를 상세하게 확인할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하면서 공사계약 기성 및 준공 대가지급 시 사후정산 보험료는 증빙자료를 확보하여 상세히 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

♣본부장은 공사계약 기성 및 준공 시 건강보험료 등의 사후정산 업무를 적확하게 수행할 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ♣제-++소(凹부)

관련부서